

קכמ:

עין משפט
גר מצוה

זא א מיי' פיי"ב מהל' זכיייה
ומתנה הלכה ז ועיין
השגות ובמ"מ סמג עשין
זב טוש"ע חו"מ סי' רמח
סעיף ג:

זה שם סעיף א':

נחלות הלכה ו סמג
שין לו טוש"ע חו"מ סי'
רפא סעיף ז:

שמועות הלי' ין ופ"כ
הלי' עדות הלי' ג ועי'

השגות וברי"מ ופ"ח מהל'
וצל הלכה ח ופ"ג מהל'
ממורה הל' ד סמג עשין לו
קו ולואין רמא עוש"ע שם
ס"י כט סעיף א וטוש"ע
ד"ד ס"י רלד סעיף לא לב לג
וס"י שם סעיף כד כה:
נא ה מ"י פ"ג מהל'
עבודת כוכבים הל' ד:

רבינו גרשום

[illegible][illegible]

שכן יורשה חשיב הולא
דאיו ליוורשה הוא יורשהו
דאיו הפסכ כלומר מי
דאיו יורשו אחרי שנתן
ביוורשה שוב אמר
וסתק ביוורשה יורשה מנה
דעו גאז לאחריה במקום
דאיו ולכן לא יורש
חור. אלא לאו ש"מ האי
אחרק לאו בראוי יורשו
דאיו וקנין דקני: חיבתא
כחלוהו דאמר לא לעיל
היבא דאמר לאה שיה
לא ביוורשה דאמר שיה
במתנה לא אמר כלום
דאיו הדיא יורשה מורעא
בחיבתא המתנה הדיא
יבא למישמע דקני: וליבא
היחבתא יורשה רישקיש.
מהא אביא למישמע מתנה
היבא דאמר נכסי לאו
אחרק פלוגי מי ראשון
ורשה ואפי' קני יורש

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ר' בדבור דמי. פי' ר"ת דלכך אמר
י' שאילת תלמיד לר' היינו שלום

ה' קחורה עם חצירו ויראה רבו או
לו שלום שאם יתן לו שלום לא יוכל

יִירְשׁוּ אַחֲרֵיהֶם תַּחְתִּיתִי
 שֶׁאִמְרָא אֶל תַּתְּנוּ אִין
 וְהָא הִכָּא דְכִשְׁתִּי
 דְּמִי וְקַתְּנִי דְקֵינִי הוּא
 לָהּ בְּרֵאוּי לְיֹורְשׁוֹ ^א
 אִמְרָא רַב אֲשִׁי תָא שְׁ
 יִירֵשׁ פְּלוֹנִי וְאַחֲרֵי אֲ
 רֵאוֹן קִנְהָ שְׁנֵי מֵת ^ב
 שְׁנֵי בַחֲיִי רֵאוֹן יִחוּזָא
 וְהָא הִכָּא דְכִשְׁתִּי שְׁ
 וְקַתְּנִי דְקִנְהָ וְכִי תֵ
 לְיֹורְשׁוֹ וְר' יֹוחָנָן בֶּן בְּרֵ
 קִנְהָ שְׁלִישִׁי הָא ^ג שְׁלֵ
 לְדַבְּרִי ר' יֹוחָנָן בֶּן בְּרֵ
 לְפְלוֹנִי וְרֵאוֹן רֵאוּי ^ד
 רֵאוֹן כְּלוֹם שְׁאוּן
 לְשׁוֹן יְרוּשָׁה וִירוּשָׁה
 דְּכוּלוֹהּ יִתּוּבְתָא לִי ^ה
 דְּרִישׁ לְקִישׁ וְתַסְבֵּי
 הִלְכְתָא כּוּתִיָּה דְרֵ
 לֹא קִשְׁיָא ^ו כֵּאֵן
 לְאַחֵר כְּדִי דְבוּר ^ז דְּהָ
 כְּדְבוּר דְּמִי ^ח לֵב

תוך כדי דבור דלָא מהני מידי ויכול
צפ' בתרא דנדרים (דף פז.) קאמר
ר' דמי לבר מעבודת כוכבים ומגדף
שאם גידף וחזר בו תוך כדי דבור
באן משום דמגדף הוי בכלל עבודת
מקדש כי טעם אחד להם :

הלכה

יִירָשׁ פְּלוּנִי הִרִי לֹהָ בְּמַתְנֶה וְלֹהָ דִרְרִי
קִתְּנִי קִנְהָ שֶׁנִּי אֶלְמָה לְשׁוֹן מַתְנֶה דִרְרִי
יִמְנָה לִיּוֹ: וְכִ"ס ה"ג הֵאֵי שֶׁנִּי בִּרְאֻוֹ
רְאִיוֹ יִירוּשׁוֹ בְּמִקְנָתָ: אִי הִכִּי. דִּהֵאֵי
אֶשְׁלַח רַב אֶחָד כּו'. דִּירוּשָׁה אֵין לֹה דִרְרִי
שֶׁנִּי אֶלְמָה יִחְזוֹר נִכְסִים לִירוּשָׁה שֶׁנִּי דִּירוּשִׁי
דִּכְמִי וְבִן אֵין לֹה עֵינִי עֲלָיו (וְעֵלִי קִטּוֹ). דִּלְרִי
נִי לֹה עֲבִירָה מִבְּנִי: לְדִרְרִי ר' יוֹחָנָן
דִּמְפֵּרָשׁ לְקִמְיָה וְרֶאשׁוֹן רְאִיוֹ יִירוּשׁוֹ וְלֹה
גִּהָ לֹהֵאִי רֶאשׁוֹן אֶלְמָה מִסְתַּמַּח לְשׁוֹן יִירוּ
הֵאֵה הִיּוֹה לֹהֵאִי רֶאשׁוֹן אֵינוֹ יִכּוֹל לִהְפָּקִיק
יִיּוֹן דִּאֵינוֹ יִכּוֹל לִהְרִבּוֹת יִירוּשָׁה לֹה
יִקְנֶה שְׁלִישִׁי: סִיּוּבָא דְכוּלָּהּ. בִּרְרִי
ר' הֶאֱמֵר רַבָּא. בִּזְרָה הַחוּלֵץ (יִבְמֹת לֹה)
קִתְּנִי מַתְנֶה לֹה יִירוּשָׁה לֹה דִקְנוֹ
דְּקֶאֱמֵר נִכְסִי לָךְ הֵלֶכְךָ מִהֵנִי מַתְנֶה
נִי לֹאחֵר כְּדִי דְבוֹר וְלֹהֵכִי לֹא מַתְנֶה
פְּלוּנִי וּפְלוּנִי כּו' וְהֵלֶכְךָ כִּיּוֹן דְּקֶאֱמֵר
מִמִּיר לֹא קִנְהָ אֶלְמָה בְּשֶׁדֶה אַחַת אֹו אֶלְמָה
קִנְהָ בְּשֶׁמֶי שְׁדוֹת וְשֵׁנִי בְּנִי אֶלְמָה מִתּוֹן
גִּי בְּנִי אֶלְמָה בְּשֶׁדֶה אַחַת לִ"א אֶפְלִי
אֶחַת מִכֻּלָּל דְּבִשְׁמִי שְׁדוֹת וּבְשֵׁנִי
מִלְּמִיד לִרְבִּי כְּדֶאֱמֵר בִּפְ"ק דִּמְס' מִכּוֹת
מִלְּמִיד לִרְבִּי עֲלִיךְ רִבִּי כְּדֶאֱמֵר
כָּל טוֹחַ דְּדִי דְבוֹר כְּדְבוֹר דִּמִּי. כָּל
אֶחָדֹון לֹא חֲשָׁבִין לִיָּה נִמְלֵךְ אֶלְמָה הֵאֵה
שְׁלֵמִים מִתְּכַר וִיבִיא דְּבִמִי חֲזִיָּה עֵי
יֵשׁ בּוֹ כַּח לַחֲפּוֹם וְהֶאֱחָד אֵינוֹ כְּלוּלָה
וְאֵם שְׁנִיָּם סוֹתֵרִין זֶה אַחַת זֶה הִי
יִגּוֹן "מַעֲשֶׂה דְּשִׁכְרוֹת מִרְחַשׁ בִּי"צ וְ
שֶׁמֶסְקָא לִיָּה וְאִוְמִר יִחְלוּקֹוּ יֵשׁ שְׁהוּלֵךְ
דְּרִיָּם דִּהִוִּא חֲזוּרָה: לְבִר מַעֲבָדִם
מִרְאָה דְּעִבּוֹדֹת כּוֹכְבִים וְכְדֶאֱמֵר "נִמִּי בְּעֵי

ור מתנה אלא אחד מינייהו לראשון ולשני ולשלישי
י. ופלוגי יירשו שדה פלונית ופלוגית שנתתי להם

א בני בני גלי אדעתיה דניחא ליה
ר מהנהו נכסי להנהו אחרים ודוקא
ר לשון מתנה לבניו דקתני תנו שקל
קתני י"רשו אחרים וקתני דקנו הנהו

אחרים למשום הכי קאמר בסיפא
 אין נותנין להם אלא שקל כדי לשׁייר
 מן הנכסים ולהנהיג אחרים ואע״ג
 דכתיב שדות וקנין זבי אדם דמי
 דלגניו נתן שקל בכל שבת כל דמי
 מ״הם והמותר מוריש לאחרים
 תחתיהן והיינו כעין ב' שדות וב' בני
 אדם שאין זוכין זה בחיי זה כלל
 הלכך שתי שדות ינבחו ואפ״ה קנו
 אחרים דמהני לשון מתנה דהאי (ב) ולשון
 ירושה דהיאך כרז שמת: הוא מופזיב
 לה והוא מפקד לה. דלף תקשי
 לחציריו בראי לירוש דהאי דקנו
 אחרים בשלון ירושה לאו משום דמהני
 ליה לשון מתנה דאיך אלא משום
 דהני אחרים הוו רחיים לירושו כגון
 בניו והיכי דמי כגון דלשנים נמניו וזה
 לתת שקל בשבת ואם מתו י״ר אחד
 משאר בניו כל המותר ואע״ג דליכא
 עוד דניס אחרים ואיכא נמי בניס
 להני שמתו וכרזי יוחנן בן ברוקה
 דאמר לקמן (ק.) דאם אמר על בן דין
 הדנים י״ר כל נכסי דבריו קיימין
 והלכך אין נותנין להם אלא שקל
 דניחא ליה דישת״ר קצת לה שיהא
 אוהב מתבטח להורישו הכ. ולמאן
 דאמר״ לקמן [שם] דפלגי רבנן עליה דר״
 שמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה

וְנִצְרָה בְּאֶחָד בְּמִקְוֹם בַּת וְבַת בְּמִקְוֹם
 וְנִצְרָה כְּגֹן אַחֵר בְּמִקְוֹם בֶּן מִיִּיר וְהִ"ק
 וְאֵחָיו לִירֵשִׁי "מַחְמִיחֶה: הִ"ג נִכְסֵי
 וְאֶחָד אַחֵרִיד "רֵשׁ פְּלוּנִי מִה
 הֵשֵׁנִי וְאֵם מִה שְׁנֵי בָחֵי רֵאשֹׁן
 מִפִּירוּשׁ נִכְסֵי לֵד הֵינִי לְשׁוֹן מַחְמֶה

בבחי ראשון כלום הרי מתנות מוחלקין
שי ראשון. דהא מנח השני נתן לשלישי
ההטתה אשמועינן כר' יוחנן בן ברוקה
והן ירושה כרבי יוחנן בן ברוקה אמאי
לדו אין כח ביד המת לעקור נחלה
מני בתייה דהא יורש אינו נותן לשלישי
אין יריבו ודמיין וי"ש דהא דהו עמלו
בשון ירושה לאחד מניינו כל נכסי;
מתנה אין לשני במקום ראשון או יורשי
אין לך הוהיל וחזי לירש כל הנכסים מן
קולגה פרכינן הא אפסקה כו' ודוקא לר'
י מאי דאמר נכסי לך לראשון לשון
: מיתבסא דר"ל דאמר לשון מתנה
א דהוא ברייתא מיתבסא לא פסקינן
קנה ברייתא דקאמר ואחרין יירש
ממר ר"ל לא קנה בשלש שדות קנה
הא דלידן וו"ק ר"ל נעלם איז קנה
דמר כדי דבור שפיר דמי. ומיהו רב
חסר כדי ללדיהו אפילו תוך כדי דבור
ש שדה אחת ואדם אחד לרב דימי

עו למאור דליהי לשון מתנה ללשון
כדי דבור צין לאחר כדי דבור: סוף
א' מכדי דבור היכי דמי לר' יוסי
'יה לר' יוסי: שאלת תלמיד לר' יוסי
אחר זה בתוך כדי דבור שסיים
ואם שניה יכולים לתפוס כגון
איתכיון אלא שאין יכול להוציא
כגון ירושה ומתנה לאחר לשון
ג' כגון מדה בחבל הן חסר הן יתר
שאלת דבור לשון מתנה ויש
אומר תפוס כגון דליהי לר' יוסי
נמשך. והוציא דיה תוך כדי דבור
לעבור כוכבים ובתוך כדי דבור
דא"ע דלמי מדינא להיתירא אסור:

נתינה דראשון (דמי בניו) דשייכי הני תמי בנת
מר אחרירך לפלוני לא קנו דהויא חדא מודעא לח

(ח) נראה ד"ל אשה מעוברת שחללה

מסורת הש"ס

(ל) [למקום קל:] (ז) [שם קל:]
 (ז) [שם קל:] (ד) [ע"י חוס']
 תצות מח: ד"ה תיבזחל
 (י) יצמות לו. חולין עו.
 (נדרים פו.) (י) פ"י של בני
 גיו. רש"ל (ח) [תמור' כה:]
 (י) [לעיל קה:] (י) [שם.]
 (י) וע"י בוס' ב"ק עב:
 "ה כי ובי ובר' נדרים פו.
 "ה ונלכח (ל) ב"א:
 לכווריס,

זגהות הב"ח

(f) רשב"ם ד"ה והא הכא
לשון מתנה דהאי ללשון
(ג) תוס' ד"ה מוזן
ש"מסרנו לבומרי ע"ל:

מוסף רע"י

[illegible]

מוסף תוספות

[illegible]

יְבִינוּ גִרְשֹׁם (המשך)

משפט דלכל חדו וחדו צריך
תתנה: הבני תלתו. חדה הארץ
לעיל. איך דאמרת פירות
או קנין הגוף דמי. ואיך
שה מעוברת (ז) אם חלה
ושרה אם לאו שמת בזה
למכתא כוונתי כי היכי
ותנאי במתני' דיבמות (ק)
(א): אל קשיא הכא. בבכסי
וואריך לפלוני ואחריו
חורין לפלוני אמאי קני
ולם א"ע? דלא אמר מתנה
לראשון כלבד היינו
עלמא דחורין כדי דבור
נמי לקן אמר נמי

ה: לבד מעבודת כוכבים
ח: חליצה ואפי' הפילה אח"כ.

(א) נראה דנ"ל אשה מעוברת שחללה אינה חליצה ואפי' הפילה אח"כ.